



CONTRAT DE MISE À DISPOSITION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT PAYTECH À IBRAHIMA DIOP

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société INTECH GROUP SA, au capital de 100.000.000 F CFA, inscrite au registre du commerce sous le numéro SN DKR-2019-B-13558, dont le siège est sis au 259 Route du King Fahd Palace, Almadies, Dakar - Sénégal, représentée par **M. BABACAR Niang GUEYE** en qualité de Directeur Général.

D'UNE PART,

Ci-après la « Société »,

ET

La Société IBRAHIMA DIOP, au capital de 100 000 F CFA, inscrite au registre du commerce sous le numéro SN DKR 2019 A 1067, dont le siège est sis à KEUR MASSAR NORD PAU 4 N°308 , représentée par Mr **IBRAHIMA DIOP** en qualité de Directeur General.

D'AUTRE PART,

Ci-après « le marchand ou le Partenaire »,

APRES AVOIR PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

La Société a pour objet principal le développement de solutions informatiques et exploite à ce titre, à travers sa structure PAYTECH, une plateforme qui offre aux entreprises une solution innovante clé en main pour recevoir de leurs clients des paiements directement dans leur point de vente, sur leur site internet ou leur application.

Les parties se sont donc rapprochées, afin d'arrêter et de formaliser aux termes de la présente convention les conditions et modalités de leurs accords.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent contrat a pour objet de déterminer les modalités et conditions par lesquelles le Partenaire pourra bénéficier des services de PAYTECH développée par INTECH GROUP pour le paiement de ses produits ou services par ses clients via la plateforme PayTech

ARTICLE 2 : AGREMENT

Les deux (2) parties reconnaissent que le contrat est élaboré en fonction de critères objectifs et portés préalablement à la connaissance de tous.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU PARTENAIRE

- Ne pas entreprendre une activité et/ou action pouvant porter préjudice directement ou indirectement aux droits et/ou à la marque PAYTECH ;
- Ne pas céder tout ou une partie du présent contrat ;
- Accepter les Conditions d'utilisation et la Politique de Confidentialité présentées lors de la création du Compte et ses mises à jour futures ;
- Autoriser PAYTECH à utiliser le logo et la marque du Business lors de ses campagnes publicitaires et sur les sites web de PAYTECH et dans ses supports de communication.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE PAYTECH

- Mettre à disposition des clients du Partenaire les moyens de paiement intégrés sur sa plateforme (Carte bancaires, Orange Money, Free Money, Wizall, Wave et E-Money);
- Reverser à la demande du client par Mobile Money, virement ou par chèque au Partenaire, les sommes encaissées au minimum chaque semaine ;
- Mettre à disposition du Partenaire un service client et technique ;
- Ne pas entreprendre une activité et/ou action pouvant porter préjudice directement ou indirectement aux droits et/ou à la marque du Partenaire ;
- Autoriser le Partenaire à utiliser le logo et la marque de PAYTECH lors de ses campagnes publicitaires et sur les sites web du Partenaire et dans ses supports de communications.

ARTICLE 5 : DUREE

Le présent contrat est conclu pour une durée de Un (1) an à compter de la date de sa signature par les deux (2) parties. A l'expiration, il sera renouvelé tacitement pour une période équivalente initiale sauf dénonciation par l'une des parties au moins 30 jours avant son échéance.

ARTICLE 6 : FRAIS

- Pour PayTech e-commerce destinés aux sites e-commerce et applications :

L'adhésion est à **gratuite** ainsi que la **création de compte**.

Les frais des transactions par Orange Money, free money et e-money, Wizall, et Wave s'élèvent à 2% du montant

Les frais des transactions par carte bancaire s'élèvent à 3 % ht du montant

Les transactions sortantes de reversement des fonds collectées au Partenaire sont gratuites si elles se font par virement ou par chèque, si c'est par Orange le transfert coutera 1%.

A la convenance du partenaire les frais liés aux transactions peuvent soit être supportés par les clients finaux du partenaire ou par le marchand lui – même à la demande de ce dernier.

ARTICLE 7 : CONFIDENTIALITE

Sont considérées comme confidentielles au titre du présent contrat les informations quel que soit le support écrit ou électronique ou lors des échanges verbaux, qui sont portées ou qui pourraient être portées à la connaissance de l'une ou de l'autre partie à l'occasion des discussions, négociation ou exécution du présent contrat. Chaque partie qui reçoit une information confidentielle s'engage à :

-ne pas l'utiliser à d'autres fins que celles de la mise en œuvre du présent contrat,^[1]~~[SEP]~~ prendre toutes les mesures nécessaires pour en protéger la confidentialité,

-limiter leur circulation et leur accès à ses dirigeants, employés pour lesquels il est nécessaire de faire connaître cette information dans le cadre de l'exécution du présent contrat et, dans le cas, à faire connaître à ces personnes, le caractère confidentiel de ces informations.

Tout manquement à la présente obligation de confidentialité autorise la partie lésée à résilier de plein droit le présent contrat, après information expresse, sans que la partie responsable puisse prétendre à une indemnité d'aucune sorte et nonobstant les dommages intérêts auxquels la partie lésée pourrait prétendre.

La confidentialité des informations s'applique pour la durée du présent contrat et les cinq (5) années qui suivent la cessation des relations contractuelles quelle qu'en soit la cause.

ARTICLE 8 : RESPONSABILITES

8.1 PAYTECH est responsable de la collecte des paiements en ligne des clients du Partenaire qui utilisent PAYTECH comme moyen de paiement et dégage toute sa responsabilité s'agissant de l'activité économique ou commerciale du partenaire.

8.2 Le Partenaire est responsable de la jouissance ou réception du bien/service payé par le client.

Si le client ne bénéficie pas du bien/service payé par l'intermédiaire de PAYTECH et qu'il fait une réclamation non concluante chez le Partenaire, une réclamation peut être déposée par le client contre le Partenaire auprès du service client de PAYTECH. En cas de réclamation, PAYTECH demandera les explications ou/et justificatifs liés à la transaction au Partenaire afin faire un retour au client.

8.3 PayTech se réserve le droit de bloquer le compte du partenaire, les transactions et les fonds en cas de suspicions de fraudes et/ou de fraudes avérées. La durée du blocage dépendra de la nature de la fraude, et ne saurait excéder 120 jours.

8.4 En cas de réclamation de la banque d'un détenteur de carte bancaire suite à une transaction frauduleuse, les chargebacks (demandes de reversement de fonds à la banque du propriétaire) et les frais accessoires sont à la charge du marchand par déduction sur le solde dès constatation. En cas d'insuffisance du solde, le marchand reste redevable du solde négatif inscrit à son compte.

8.5 Pour garantir la sécurité des transactions générées par le marchand, **la plateforme paytech est dotée de la transaction 3D Secure et dispose de la certification PCI DSS.**

8.6 Dans l'optique d'assurer une meilleure sécurité sur les paiements par carte bancaire, nous prions de noter qu'il y'a une restriction au niveau de paiement par carte des ressortissants des pays HORS ZONE UEMOA en vue de limiter les potentielles fraudes.

Au cas où vous souhaitez que nous levions cette limite pour votre structure, merci de cocher **oui** :

- ☐ Oui
- ☐ Non

ARTICLE 9 : MODIFICATIONS - CESSION

9.1 Toute modification du présent contrat fera l'objet d'un avenant écrit et dûment signé des deux (2) parties. Toute modification fera l'objet de discussion et accord entre les deux (2) parties notamment lors de l'intégration de nouveaux moyens de paiements à PAYTECH. PAYTECH ne pouvant garantir l'application des frais en vigueur pour ce contrat aux autres moyens de paiements.

9.2 Le présent contrat est conclu intuitu personae et donc ne pourra être cédé ou transféré de quelque manière, à quelque titre ou personne que cela ne soit.

ARTICLE 10 : SUSPENSION - RESILIATION

10.1 Le présent contrat pourra être résilié par une des parties en cas de violation par l'autre partie de ses obligations contractuelles. La résiliation prend effet cinq (5) jours après l'envoi d'une notification faite par lettre recommandée avec accusé de réception.

La résiliation du présent Contrat intervient de plein droit sans qu'il soit nécessaire d'accomplir une quelconque formalité ou un motif quelconque, et sans que la partie défaillante puisse prétendre à aucune indemnité dans les cas suivants :

- Arrêt des services/produits de PAYTECH ou du partenaire, [L]
[SEP]
- Dépôt de bilan de PAYTECH ou du partenaire, [L]
[SEP]
- Redressement fiscal ou judiciaire, liquidation des biens, règlement préventif ou condamnation pénale liée à l'exploitation du fonds de commerce et/ou des services de [L]
[SEP] PAYTECH ou du Partenaire.
- [L]
[SEP] **10.2** Le présent contrat peut être résilié par une des deux (2) parties à tout moment sous réserve d'un préavis de trois (3) mois après l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception.
- [L]
[SEP] **10.3** En cas de résiliation ou suspension, PAYTECH reversera le solde du Compte du Partenaire vers son compte bancaire dans les trente (30) jours après résiliation du contrat.
[L]
[SEP]
-

ARTICLE 11 : FORCE MAJEURE

La force majeure est un événement indépendant de la volonté des parties présentant à la fois un caractère extérieur, imprévisible et irrésistible qui empêche l'une des parties d'exercer totalement ou partiellement les obligations qui lui incombent. Entrent dans ce cadre sans qu'ils soient limitatifs : les guerres, les grèves, les troubles sociaux, catastrophes naturelles, etc. Lorsque l'une des parties se trouve dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations en raison d'événements imprévisibles, irrésistibles et indépendants de sa volonté, l'inexécution, l'exécution incomplète ou le retard dans l'exécution ne sont pas considérées comme une violation du présent Contrat à condition dès lors qu'il y a un lien direct de cause à effet entre l'empêchement et les événements invoqués. La partie invoquant un événement de force majeure sera tenue de notifier immédiatement après en avoir pris connaissance par écrit à l'autre partie de la nature et de l'étendue d'un tel événement.

Par la suite elle fournira à l'autre partie toute autre information que cette dernière pourrait raisonnablement lui demander en ce qui concerne la cause de l'événement et ses conséquences et, tant que le cas de force majeure perdure, informera régulièrement l'autre partie sur la durée estimée dudit cas de force majeure ainsi que sur la date à laquelle elle sera en mesure de reprendre l'exécution de son obligation qu'elle était dans l'incapacité d'exécuter en raison de la force majeure

Si un cas de force majeure perdure pendant un mois, les parties se rencontreront dans le deuxième mois suivant afin de renégocier de bonne foi les conditions du présent Contrat qui auront été affectées par le cas de force majeure. Si les parties n'arrivent pas à s'entendre dans le courant du deuxième mois sur les amendements aux conditions du présent Contrat, l'une ou l'autre partie pourra procéder à la résiliation du présent Contrat après un préavis de quinze (15) jours.

Chacune des parties peut résilier le contrat en cas d'intervention d'une loi ou d'une mesure administrative restreignant ou empêchant l'exécution du contrat.

ARTICLE 12 : DISPOSITIONS LEGALES

12.1 Les parties déclarent et reconnaissent qu'elles sont et demeurent, pendant toute la durée du présent contrat des partenaires commerciaux et professionnels indépendants, assurant chacune les

risques de sa propre exploitation et notamment la responsabilité civile.

12.2 Le présent contrat est soumis au droit sénégalais. Les parties s'engagent à tenter de résoudre à l'amiable tout différend qui pourrait surgir à l'occasion de l'exécution ou de l'interprétation du présent Contrat. A défaut d'accord dans les trente (30) jours suivants le début du règlement à l'amiable, l'affaire sera portée par devant les juridictions compétentes de la région de Dakar.

Fait en 2 exemplaires à Dakar, le 19 Juin 2026

INTECH GROUP SA

Signature :

M. Babacar Niang GUEYE

Le Partenaire

Signature :



Directeur Général

iNTech^{GROUP}

Formulaire d'identification du partenaire

Nom et forme juridique de la société	IBRAHIMA DIOP
Adresse Siège social ou local	KEUR MASSAR NORD PAU4 N°308
NINEA	007309124
RCMM	SN DKR 2019 A 10677
Propriétaire/Personne contact	77 682 78 51
Téléphone	776827851
Email	multiservicesyamane@gmail.com
Numéro pièce d'identité	1870199401374
Url du site web ou app mobile	https://www.wanteermako.com/

Cibles / Type de clients	Particuliers et Entreprises
Chiffre d'affaires mensuel prévisionnel	1 000 000F CFA
Produits ou services commercialisés	Site de petites Annonces en ligne

Je déclare sous honneur que les données mentionnées ci-dessus sont correctes.

Fait à Dakar, Le 19 Juin / 2026

Signature du partenaire

